

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1514/2532

อัยการ พิจิตร
นาย สกลหรือตัม พงษ์ไพจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 284, มาตรา 310, มาตรา 318

จำเลยที่ 1 กับพวกขับรถพาผู้เสียหายไปยังที่เปลี่ยวแล้วปลุกปล้ำจับหน้าอก และถอดเสื้อกางเกงผู้เสียหาย พอดีมีรถยนต์บรรทุกผ่านมาจำเลยที่ 1 จึงขับรถพาผู้เสียหายไปยังบ่อเลี้ยงปลาและดึงตัวผู้เสียหายลงมาจากรถจำเลยที่ 1 กอดจูบผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 กระชากกางเกงของผู้เสียหายออกผู้เสียหายดิ้นหลุดแล้วกระโดดลงไปในบ่อเลี้ยงปลา จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นมาจะตามลงไปกดให้ตายบ้าง จะเอาไฟฟ้าช็อตบ้าง ทั้งมีพวกจำเลยบางคนถอดเสื้อกางเกงออกหมด บางคนเหลือแต่กางเกงในเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าขึ้นต้องทนทรมานอยู่ในบ่อถึง 1 ชั่วโมงเศษ และที่ผู้เสียหายขึ้นจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจำเลยไปหมดแล้ว ผู้เสียหายจึงขึ้นมาแล้วถูกจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกจับตัวข่มขืนกระทำชำเรา การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารและฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพ การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 หน่วงเหนี่ยวผู้เสียหายไว้ก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะเอาตัวผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นความประสงค์มาตั้งแต่แรกแล้ว การกระทำความผิดดังกล่าวจึงต่อเนื่องกันตลอดมาโดยไม่ขาดตอน การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท แม้จะได้ความว่า ผู้เสียหายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น แต่มารดาก็ยังให้สร้อยทองคำ ถือได้ว่ามารดายังอุปการะเลี้ยงดูผู้เสียหายอยู่การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 พาผู้เสียหายไปกระทำ

อนาจารโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมถือได้ว่าเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดา
จึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284, 310, 318, 83, 91 จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284, 310, 318, 83 ลงโทษฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารจำคุกคนละ 2 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพ จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพรากผู้เยาว์ จำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 6 ปีจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังยุติว่า วันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้พาผู้เสียหายจากสถานเต้นรำชื่อเพลินพาเหรดซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพและฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่ปัญหาประการแรกโจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า วันเวลาเกิดเหตุได้พบจำเลยที่ 1 กับพวกอีกรวม 8-9 คน บนสถานเต้นรำชื่อเพลินพาเหรดครั้นเวลาประมาณ 00.30 นาฬิกา ผู้เสียหายจะกลับที่พักลงมาที่ลานจอดรถยนต์พบจำเลยที่ 1 กับพวก จำเลยที่ 1 รับอาสาจะพาผู้เสียหายไปส่งโรงแรมโอชมะ ผู้เสียหายตกลงจึงขึ้นรถยนต์ปิกอัพข้างหน้าคู่กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับ ส่วนพวกของจำเลยที่ 1 ขึ้นนั่งข้างหลัง จำเลยที่ 1 ไม่ได้พากลับที่พัก แต่ขับรถพาไปยังที่เปลี่ยวแห่งหนึ่ง จำเลยที่ 1 ชวนผู้เสียหายไปเที่ยวต่อ ผู้เสียหายไม่ยอมไป

และขอให้จำเลยที่ 1 พากลับโรงแรม จำเลยที่ 1 กับนายเก้จึงเข้าไปล็อกปล้ำจับหน้าอก และถอดเสื้อกับกางเกงของผู้เสียหายผู้เสียหายดิ้นรน จำเลยที่ 1 ทูบขา พอดีมี รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ผ่านมาจำเลยที่ 1 กับนายเก้และนายชายจึงช่วยกันลากผู้เสียหายขึ้นรถแล้วจำเลยที่ 1 ขับรถพาผู้เสียหายไปยังบ่อเลี้ยงปลา เมื่อไปถึงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กับพวกลงจากรถ และดึงตัวผู้เสียหายลงมาด้วย จำเลยที่ 1 กอดจูบผู้เสียหายขณะนั้นเสื้อคลุมของผู้เสียหายถูกถอดออกแล้ว จำเลยที่ 2 กระชากกางเกงของผู้เสียหายออกเหลือแต่กางเกงใน ผู้เสียหายดิ้นหลุด แล้วกระโดดหนีลงไปในบ่อเลี้ยงปลา จำเลยที่ 1 กับพวกพูดข่มขู่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เสียหายขึ้นจากบ่อผู้เสียหายหลบอยู่ในบ่อนานประมาณ 1 ชั่วโมงมีหญิงคนหนึ่งมาร้องเรียกผู้เสียหายให้ขึ้นจากบ่ออ้างว่าพวกจำเลยที่ 1 ไปหมดแล้ว พอผู้เสียหายขึ้นมาที่ปากบ่อ จำเลยที่ 1 กับพวกก็กรูกันเข้าจับตัวผู้เสียหาย ผู้เสียหายกระโดดหนีลงไปในบ่อเลี้ยงปลาอีก พวกของจำเลยที่ 1 กระโดดตามลงไปกระชากนมของผู้เสียหายลากขึ้นจากบ่อ แล้วช่วยกันแบกผู้เสียหายไปวางบนเสื่อในเพิงซึ่งอยู่ข้าง ๆ บ่อเลี้ยงปลา จำเลยที่ 2 เข้าจับแขนซ้ายนายชายจับแขนขวา นายบอยกับนายพันจับขาของผู้เสียหายไว้ จำเลยที่ 1 ใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายชักเข้าชักออกนานประมาณ 3 นาที จำเลยที่ 1 ก็ชักออกปล่อยน้ำอสุจิออกข้างนอกอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ต่อมาจำเลยที่ 2 และนายโอเข้ามาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายตามลำดับ ผู้เสียหายดิ้นรนก็ถูกต่อยท้องและทูบขาจนหมดสติไป เห็นว่าแม้โจทก์จะมีประจักษ์พยานคือตัวผู้เสียหายปากเดียวเป็นพยาน แต่ผู้เสียหายก็เบิกความโดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหลบหนีออกไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทดาวฤกษ์ อยู่สวัสดิ์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 1 ที่ 2 มาก่อนไม่มีข้อระวางว่าจะแก่งกล่าวหาจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็เบิกความรับว่าได้พาผู้เสียหายไปจริง แต่ปฏิเสธว่าผู้เสียหายติดตามไปเองได้ความจากร้อยตำรวจโทดาวฤกษ์ พนักงานสอบสวนว่า หลังจากที่ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายแล้วได้ออกไปตรวจ

สถานที่เกิดเหตุถึง 3 แห่ง แห่งแรกคือที่บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงในบริเวณบ่อเลี้ยงปลาพบถุงเท้าสีแดง 1 ข้างและกางเกงในผู้หญิงสีแดง 1 ตัว ตกอยู่ที่ปลายเตียงในห้อง แห่งที่ 2 ได้ไปตรวจบริเวณหน้าสนามเด็กเล่นสถานีรถไฟสะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบเสื้อกั๊กผู้หญิงสีแดง 1 ตัว เสื้อยกทรงสีขาว 1 ตัว กางเกงขาวยาวผู้หญิง 1 ตัว และเสื้อแขนยาวสีขาว 1 ตัว ตรวจค้นแห่งสุดท้ายที่โรงแรมโรสอินน์ห้อง 502 อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตรพบเข็มขัดเส้นใหญ่สีแดงหัวทองเหลือง 1 อัน แวนดากันแดด 1 อันกำไลข้อเท้ามีลูกกระพรวน 1 อัน ตุ่มหู 1 คู่ และรองเท้าคัทชูสีดำคาดขาว 1 คู่ ร้อยตำรวจโทดาวฤกษ์ยึดไว้เป็นของกลางตามบัญชีของกลางคดีอาญา เอกสารหมาย จ.7 ของกลางเหล่านั้นผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้วโดยจำเลยทั้งสามไม่ได้นำสืบหักล้างว่าไม่ใช่ของผู้เสียหาย การที่ร้อยตำรวจโทดาวฤกษ์ไปตรวจค้นพบหลักฐานตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นเครื่องแสดงว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้พาผู้เสียหายไปตามสถานที่เหล่านั้นและได้ร่วมกันปลุกปล้ำถอดเสื้อและกางเกงของผู้เสียหายออกโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่าผู้เสียหายติดตามไปเองจึงไม่มีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการต่อไป จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพหรือไม่ ได้ความจากผู้เสียหายว่าเมื่อผู้เสียหายกระโดดลงไปในบ่อเลี้ยงปลาแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นมาจะตามลงไปกดให้ตายบ้าง จะเอาไฟฟ้าช็อตบ้าง ทั้งมีพวกจำเลยบางคนถอดเสื้อกางเกงออกหมด บางคนเหลือแต่กางเกงในเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าขึ้นจากบ่อเลี้ยงปลาต้องทนทรมานอยู่ในบ่อถึง 1 ชั่วโมงเศษและที่ผู้เสียหายขึ้นจากบ่อก็เพราะถูกจำเลยที่ 1 กับพวกหลอกว่าพวกจำเลยไปหมดแล้วผู้เสียหายจึงขึ้นมาแล้วถูกจับตัวไว้ การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปมีว่าการกระทำของจำเลยที่ร่วมกันพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร

และร่วมกันห้วงเหี่ยวผู้เสียหายให้ปราศจากเสรีภาพเป็นความผิดต่างกรรมกัน ดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ห่วงเหี่ยวผู้เสียหายไว้ก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะเอาตัวผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นความประสงค์มาตั้งแต่แรกแล้ว การกระทำความผิดจึงต่อเนื่องกันตลอดมาโดยไม่ขาดตอน การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารกระทางหนึ่ง และความผิดฐานห่วงเหี่ยวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพอีกกระทางหนึ่งนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ปัญหาประการสุดท้าย จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาของผู้เสียหาย ได้ออกไปจากความปกครองดูแลของบิดามารดาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดตามข้อหานี้เทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2155/2514 นั้น ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวไม่เหมือนกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ แม้จะได้ความว่าผู้เสียหายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น แต่มารดาก็ยังให้สร้อยทองคำถือนีได้ว่ามารดายังอุปการะเลี้ยงดูผู้เสียหายอยู่การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 พาผู้เสียหายไปกระทำอนาจารโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมถือได้ว่าเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดา จึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 สำคัญผิดว่าผู้เสียหายมีอายุเกินกว่า 18 ปี นั้นเห็นว่าปัญหาข้อนี้จำเลยมิได้นำสืบข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นเช่นนั้น ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับจำเลยที่ 3 นั้น ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงว่าเป็นผู้ทำอะไรและอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่ เพราะผู้เสียหายไม่เคยเห็นหน้าและรู้จักมาก่อน จำเลยที่ 3 จะมีชื่ออื่นด้วยหรือไม่ก็ไม่ปรากฏแม้ผู้เสียหายจะเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 3 ข่มขืนกระทำชำเราด้วย แต่ผู้เสียหายก็ตอบพนักงานอัยการ

โจทก์ว่าผู้ที่ข่มขืนกระทำชำเราครั้งแรกคือจำเลยที่ 1 ต่อมานายเก้คนถัดมาคือนายโอ หลังจากนั้นก็หมดสติไป พยานหลักฐานโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ชื่อนายเก้หรือนายโอ จำเลยที่ 3 ก็เบิกความว่าตนไม่ได้ร่วมไปเที่ยวสถานเต้นรำเปลื้องผ้าพร้อมกับจำเลยที่ 1 และพวกด้วย ดังนั้นคำเบิกความของผู้เสียหายจึงไม่พอพียงว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น อนึ่ง ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยไม่ระบุนวรคนนั้นไม่ถูกต้อง สมควรที่จะแก้ไขเสียให้ถูกต้องและคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษให้ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 วรรคแรก, 310 วรรคแรก การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กรรณเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 284 วรรคแรก ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี มาตรา 318 วรรคสาม จำคุกคนละ 3 ปีรวมโทษจำคุกคนละ 5 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้คนละ 3 ปี 4 เดือนให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

การพาหญิงไปเพื่อการอนาจารและหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้เพื่อข่มขืนชำเราเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 กับ มาตรา 310 เป็นความผิดกรรมเดียวหลายบทตามมาตรา 90 หรือเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเป็นหลายกระทงตามมาตรา 91 เป็นปัญหาในคดีนี้ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดกรรมเดียวหลายบทตามมาตรา 90 โดยให้เหตุผลว่าเป็นความประสงค์เอาหญิงไปข่มขืนชำเรามาตั้งแต่แรกเป็นการต่อเนื่องตลอดไป เป็นความผิดกรรมเดียวหลายบทตามมาตรา 90 เหตุผลดังนี้ถ้าเป็นกรณีลักทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายจะเป็น 2 กระทง หรือเป็นชิงทรัพย์กระทงเดียว การใช้เหตุผลว่าต่อเนื่องขาดตอนหรือไม่ก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้อง ถ้าการลักทรัพย์กับใช้กำลังประทุษร้ายขาดตอนก็เป็น 2 กระทงถ้าไม่ขาดตอนก็รวมเป็นชิงทรัพย์กระทงเดียว เพราะมาตรา 339 บัญญัติให้รวม 2 กรรมนี้เป็นชิงทรัพย์กรรมเดียว แต่ในความผิดอื่น เช่น พาหญิงไปเพื่อการอนาจารกับกักขังในคดีนี้จะใช้หลักนี้วินิจฉัยว่าเป็นกรรมเดียวหรือหลายกระทงหาได้ไม่ การใช้กำลังพาหญิงไปและมีการหน่วงเหนี่ยวในระหว่างใช้กำลังพาไป เช่น จับไว้ไม่ให้ลงจากรถยนต์เป็นกรรมเดียวหลายบท ตามมาตรา 284, 310 ได้เพราะกรรมคือพาหญิงไปเป็นความผิดต่อเนื่องตั้งแต่แรกพาไปจนจบสิ้นการพาไปนั้น การหน่วงเหนี่ยวกักขังในระหว่างแรกจนจบการพาไปจึงเป็นกรรมเดียวกับการกักขังในระหว่างกรรมที่พาหญิงไปนั้น แต่เรื่องนี้หญิงหนีจากการพาไปลงไปอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาแล้ว หลุดพ้นจากการหน่วงเหนี่ยวในระหว่างพาไปแล้วการกักขังในบ่อเลี้ยงปลาจึงเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างหากจากการพาหญิงตลอดจนเป็นคนละกรรมกับการหน่วงเหนี่ยวในระหว่างพาไปนั้นด้วย ความประสงค์เดียวกันตั้งแต่แรกจนจบเพื่อข่มขืนกระทำชำเรา นั้นไม่ใช่หลักที่จะวินิจฉัยว่าเป็นกรรมเดียวในกรณีที่เจตนาทำผิดต่างบทต่างฐานกัน ซึ่งยังเป็นความเข้าใจผิดในความหมายของหลักที่ว่าเจตนาเดียวกันในการกระทำหลาย ๆ อันที่ถือเป็นกรรม

เดียวกัน ถ้าลัทธิโดยหยิบเอาทรัพย์ที่ละชั้นแม้การหยิบเอาทรัพย์ที่ละชั้นจากที่ตั้งของทรัพย์นั้นจะทำติดต่อรวดเดียวหรือเว้นระยะห่างกันเท่าใดก็ตาม ถ้าเป็นความประสงค์ตั้งแต่แรกที่จะลักเอาทรัพย์เหล่านั้นไปให้หมดที่ละชั้น 2 ชั้น ก็ถือเป็นเจตนาเดียวกรรมเดียวกัน ถ้าไปยืนอยู่ที่ป้ายหยุดรถประจำทาง ใครเผลอล้วงกระเป๋าแล้วแต่โอกาสอำนวย ดังนั้นเป็นต่างเจตนาเป็นหลายกรรมหลายกระทง ในคดีนี้ถ้าศาลฟังว่าการกักขังในรถยนต์ระหว่างพาไปจนจอดรถปลุกปล้ำและการกักขังในบ่อเลี้ยงปลาเป็นเจตนาเดียวกรรมเดียวต่อเนื่องตลอดไปก็ไม่ผิดหลัก แต่จะตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งศาลก็ไม่ได้ฟังดังนั้นแต่วินิจฉัยในปัญหาเฉพาะการกักขังในบ่อน้ำกับการพาไปดังกล่าวมาแล้ว หลักต่างกรรมต่างวาระเคยเป็นหลักที่ใช้วินิจฉัยเรื่องหลายกระทงกันมาแต่ก่อน แต่มาปรากฏขึ้นว่า ไม่ใช่หลักที่ใช้ได้ทุกกรณีต่อมาจึงมีหลักเจตนาเดียวกัน ถือเป็นกรรมเดียวและเจตนาต่างกันถือเป็นหลายกรรมขึ้นมาแทนที่ แต่ก็ยังเข้าใจกันไม่ถูกต้องตามที่ควรอยู่บ้าง จนได้นำไปใช้ในกรณีเช่นเข้าไปในบ้านเพื่อทำอนาจารก็อ้างว่าเป็นเจตนาเดียวกันเป็นกรรมเดียวหลายบทซึ่งเจตนาทำอนาจารกับเจตนาบุกรุกเป็นคนละเจตนาอยู่ชัด ๆ จึงใช้คำใหม่ที่ว่าความประสงค์เดียวกันอันไม่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องอยู่นั่นเอง เช่นประสงค์ฆ่าคนจึงซื้อปืน พกพาไป และยิงเขาตายอันเป็นความผิดฐานมีอาวุธปืน พกพาไป และฆ่าคนหลายกรรมต่างกันเป็นหลายกระทงอยู่ชัด ๆ ความประสงค์อันเดียวกับกระทำต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ใช่หลักวินิจฉัยว่าเป็นกรรมเดียวในความผิดอื่นนอกจากความผิดฐานชิงทรัพย์ จิตติติงศภัทิย์